



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 36/08

בענין : **נציגות הבית המשותף ברח' החיד"א 6' קרית שמואל**

ע"י ב"כ עוה"ד אהרון בן ארי ואח'
מרח' תובל 22, רמת גן 52522
טל': 03-6122595, פקס: 03-6122558

התובעת

נ ג ד

דה פז יונתן

הנתבע רח' החיד"א 6' דירה 21 קרית שמואל

פ ס ק - ד י נ

1. זוהי תביעה לצו עשה שהגישה נציגות הבית נגד בעלים של דירה באותו בית משותף בה עתרה לחייב את הנתבע להסיר גדר שבנה בתוך הרכוש המשותף. כן נטען בכתב התביעה כי הנתבע החליף את הריצוף במבואה לביתו לריצוף שונה מהריצוף שמותקן בכל שטחי הרכוש שהמשותף במיתחם.
2. הבית נשוא התביעה מכיל 49 דירות ידוע כחלקה 17 בגוש 12693 ונמצא ברח' החיד"א 4,6,8 בקרית שמואל. הבית נרשם כבית משותף כאשר דירת הנתבע המצויה בקומת הקרקע הינה תת חלקה 21 ולה הצמדת קרקע והצמדת חניה. מעל הדירה נמצאת דירה נוספת המזוהה כתת חלקה 22. בעליה של דירה זו אינם צד להליך, הגם שהוא חבר בנציגות הבית המשותף.
3. בכתב ההגנה טוען הנתבע כי דירתו מצויה בקומת הקרקע ולה כניסה צדדית נפרדת. לטענתו בידיו הסכמות של למעלה מ-75% מבעלי הדירות בבית להקמת הגדר בתוואי בו הקימה. הגדר לטענתו הוקמה באופן שהיא תוחמת את המבואה לביתו ביחד עם הצמדת הקרקע בכך מונעת גישה חופשית של כל מאן דבעי בסמוך לדלת ביתו. עוד נטען כי הגדר הנה ארעית, נעה על גלגלים וניתנת בנקל להזזה באופן שאין בגידור כדי תפיסת חזקה ברכוש המשותף אותו היא תוחמת. לענין הרצוף שהוחלף נטען כי היותו והרצוף הקודם היה אבנים משתלבות ששקעו וביניהן גדלה צמחיה באופן שהיווה מפגע בטיחותי, החליפן על חשבוננו.

4. לבד מדיון שהתקיים בפני ביום 7.7.08, קיימתי ביום 29.07.08 ביקור במקום במעמד הצדדים. התרשמתי מהנתונים העובדתיים הרלוונטיים הבאים:

(א) הבית המשותף מורכב מכמה מבנים, וסה"כ 49 דירות, המהווים ביחד קומפלקס אחד שמנוהל על ידי נציגות הבית המשותף. המבנים נמצאים משני צידיה של דרך גישה ברכב וברגל אליהם, ו'חובקים' אותה בצורת האות ח'. המבנה בו ממוקמת דירת הנתבעים נמצא בקצה/בקודקוד הדרך. כל מבנה הוא בן 4 קומות ובו דירות קוט"ג (דו מפלסיות) בקומת קרקע+ראשונה ומעליהן דירות קוט"ג אף הן דו מפלסיות בקומה שנייה+שלישית.

(ב) דירת הנתבע הינה פינתית, בקומת קרקע+ראשונה ומעליה נמצאת דירה נוספת-דירת ברקאי. בקידמת הכניסה לדירת הנתבע קיימת מבואה המקורה על ידי פודסט הכניסה לדירה מעל (להלן: "המבואה"). דירות אלו אינן חולקות גרם מדרגות ו/או כניסה משותפים.

(ג) המבואה מכילה, מלבד דלת הכניסה לדירה, גם שני מחסנים: אחד בבעלות הנתבע ואחד בבעלות הדירה מעל. על קיר המבואה גם ארונות של ספקי שירות כמו חשמל/גז/מים או אחד מהם (לא בקשתי לפתוח את הארונות).

(ד) לדירת הנתבע צמודה קרקע המצויה מצפון וממערב לה. עפ"י מה שהודגם לי בשטח, קרקע זו (עפ"י ההצמדה הרשומה) צריכה היתה להסתיים לפני המבואה למחסנים באופן שהינה באחורי הבית ומותירה את המבואה נגישה לכל.

(ה) בפועל התקין כאמור הנתבע גדר התוחמת את המבואה ביחד עם הקרקע הצמודה לו, ודה פקטו מגדילה את הצמדתו בעוד מס' מטרים רבועים.

(ו) גדר זו עשויה מוטות פלסטיק המותקנים על שער ברזל שניתן להזזה באמצעות גלגלים.

(ז) עפ"י המצב הקיים בשטח, ניתן להגיע אל הכניסה אל דירת הנתבע ו/או אל המחסנים מהרחוב רק ע"י פתיחת השער וכניסה אל המיתחם התחום.

(ח) אל כל הדירות מוביל כביש שרות ברוחב של כ-4.5 מ' שמשני צידיו ניצבות חניות הצמודות לדיירי הבית, החניה הצמודה לדירת הנתבע הינה האחרונה מבין הצמודות החניה. בהיות חנייתו האחרונה ברצף החניות

חונה הנתבע את רכבו השני מעת לעת בסוף כביש השירות באופן שהינו חוסם את רכבו האחר.

5. הצדדים אימצו את הצעתו, ויתרו על הבאת ראיות - הליך שממילא היה מיותר על רקע הביקור במקום - וסיכמו טענותיהם בפני, תוך שהם חוזרים כל צד על עיקרי טענותיו, לאמור: הנתבע הדגיש את העובדה שהגדר במיקומה הנוכחי נותנת בטחון לבני ביתו, בהיותה מונעת שוטטות בסמוך לביתו וכי קיבל הסכמה של למעלה מ-75% מדיירי הבית להתקנת הגדר. התובעת מצידה הדגישה את חשיבות השמירה על שלמות וצביון הרכוש המשותף ככזה וציינה כי רבים מדיירי הבית שנתנו הסכמתם לגדר חזרו מהם ובכתב מהסכמתם לאחר שהובהר להם כי לא ניתנה הסכמת בעלי הדירה מעל (כפי שהוצג בפניהם עובר לחתימתם) להתקנת הגדר.

6. בשאלה שבמחלוקת דעתי כדעת הנציגות לאמור: לא עומדת לנתבע הזכות להקים את הגדר במקום בו התקינה. מכל מקום הנתבע לא ביסס זכות בדין להתקין את הגדר נושא הדיון. אלה נימוקי החלטתי:

(א) כאמור לזכות הנתבע רשומה בפנקס הבתים המשותפים הצמדת קרקע במיקום, במידות ובשטח כמפורט בתשריט רישום הבית המשותף.

(ב) אין חולק כי השטח שנתחם ע"י הגדר נשוא התביעה הינו רכוש משותף, אלא שטענת הנתבע הינה כי תיחום השטח הינו בבחינת צורך של משפחתו, וכן שימוש סביר ברכוש המשותף. לדידו לא סביר להשאיר את השטח פתוח לכל מאן דבעי, במיוחד כשהמדובר בכניסה לביתו המשרתת אותו בלבד.

(ג) הנתבע לא היפנה אותי להוראת הדין המקנה לו זכות לחזקה ייחודית ברכוש המשותף גם כנגד מי שמסרב לאפשר לו זאת.

(ד) הנתבע כאמור מיקם את הגדר שהקים באופן שהינו תוחם שטח גדול יותר משטח הקרקע שהוצמד לדירתו והלכה למעשה תוחם את המבואה המכילה מחסנים שלו ושל דירה נוספת בתוך שטח הצמדתו, קרי, מעתה כל עת שנדרשת כניסה למחסן הדירה הנוספת, על בעליה לפתוח מנעול המותקן על השער ולהיכנס למתחם סגור אשר מצורף פיזית להצמדת הקרקע של הנתבע.

(ה) הטענה שהשער אינו נעול אינה עומדת לנתבע, שכן ממה נפשך: אם אינו נועל את השער אזי ממילא אין בו שום צורך בטיחות.

(1) לא יכול להיות ספק כי כניסה של נציגות או של בעל דירה או של ספק שירות אל תוך מתחם סגור כרוך באי נעימות ובהרגשה כאילו הינו נכנס למקום פרטי, בשל מראית עין של שטח פרטי, בעוד שהבית כפי שתוכנן ונרשם ע"י הקבלן נבנה באופן שהמבואה והגישה אליה הינם שטח משותף והגישה אליהם פתוחה וחופשית לכל.

(2) די בנימוק זה לבדו, כדי לקבל את התביעה ולהורות על פירוקה של הגדר ו/או העתקתה לגבול הצמדת הקרקע של הנתבע, כמופיע בתשריט רשום הבית המשותף. יחד עם זאת הוסיף ואומר כי לנציגות הבית המשותף שמורה הזכות לשמור על מראה הבית, אחידותו ושלמותו כפי שהיה בעת גמר הבניה (סעיף 58 לחוק המקרקעין), שהרי אלו מתפקידיה המוגדרים בחוק של נציגות הבית המשותף (סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין). נציגות פועלת לא למען דיירים באופן פרטני אלא מנהלת את הרכוש המשותף כיחידה שלמה העומדת בפני עצמה; הדיירים אך נהנים מניהול ואחזקה נאותים אלו. צריך לברכה על פועלה.

(ח) לענין טענת הנתבע, כי לא סביר שבעלי דירות אחרים בבית יעשו שימוש בחלק הרכוש המשותף המצוי בכניסה לביתו: אכן הדעת נותנת כי בהיות כל דירה שונה מרעותה מבחינת מיקומה במבנה, לא בהכרח שימוש בחלק מהרכוש המשותף שהוא סביר ע"י בעל דירה אחד ייחשב שימוש סביר ע"י בעל דירה אחר באותו חלק של הרכוש המשותף.

(ט) מטבע הדברים, כפועל יוצא מכך, לכל דירה זיקה שונה לרכוש נתון גם אם הוא רכוש משותף: הזיקה של הנתבע למבואה הדוקה יותר מהזיקה של בעל הדירה מעל לאותה מבואה, או מהזיקה של בעל דירה הנמצאת בקצה האחר של המתחם. כגון זה, הזיקה של בעלי דירה הממוקמת מתחת לגג חזקה יותר לגג מזיקתו של בעל דירה הממוקמת בקומה נמוכה יותר. הדברים מכוונים למשל לאינטרס התחזוקה של קטעים אלו ואפילו לשיעור ההנאה מהם. לאור זאת, לא מצאתי חוסר סבירות בהחלפת הריצוף של אותו חלק מהרכוש המשותף ע"י הנתבע. מנגד, בילוי של פנאי באותו חלק של הרכוש המשותף על ידי בעל דירה אחר אינו מהווה שימוש סביר. מבחינתו שימוש סביר ייחשב לצורך אחזקה נאותה של המשטח והמבואה וכן לשם גישה למחסן.

(2) כדברי סיכום ראויים לציטוט דברים מפסק דינו של כב' השופט חשין לפרשת צודלר רע"א 7112/93 פ"ד מח' (3) 550, אודות המערכת הנורמטיבית החלה על בעלי דירות בבית משותף:

"החיים יחדיו – וכך בבית משותף – מחייבים מעצמם ויתור אהדדי של כל המעורבים; בשיתוף חייב כל שותף לתרום מעצמאותו לטובת זולתו, כשם שזולתו יתרום לו. תרומות הדדיות אלו אינן מעשה חסד, והרי השיתוף אמור להשביח את חייהם – אף את רכושם של החיים יחדיו".

7. שתי הערות אשר להסכמות שניתנו לכאורה על ידי השכנים:

(א) נושא כמו ריצוף פרטי של חלק המהווה רכוש משותף וכן הצבת כל מחסום שהוא בקידמתו מקומם להידון בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ולא בהתכתבות. כך מורה אותנו סעיף 2(א) לתקנון המצוי המהווה התקנון המחייב את הבית המשותף הנדון. הנתבע לא עשה כן.

(ב) ביהמ"ש המחוזי בתל אביב התייחס למשמעותן של הסכמות שניתנות על ידי שכנים, ואלו דבריו:

"...ביהמ"ש צריך להימנע מלהסיק מויתורים זמניים המבוססים על יחסי שכנות תקינים, ויתור על זכות קניינית. מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתים משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בה, אולם לדעתי אין להסיק מהתנהגות כזו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה".

ע"א (ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן פס"מ תשמ"ז(1)283

8. ביטחונם האישי של בני ביתו של הנתבע יישמר באופן שלא תימנע גישה מאחרים אל כל חלקי הרכוש המשותף לרבות אל המבואה.

9. אני מקבלת אפוא את התביעה בחלקה ומורה לנתבע להסיר את הגדר/השער שהתקין ולתקן את קיר הבית ככל שניזוק מהמשקוף שיוסר ביחד עם הגדר/השער בתוך 30 יום מיום קבלת פס"ד זה. הנתבע יהיה רשאי להתקין את הגדר בגבול הצמדתו אם יחפוץ בכך.

10. כן הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת באמצעות בא כוחה בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק סך של 3,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מים הגשת התביעה (14.02.08) ועד התשלום המלא בפועל.

17. לענין החניות, אמנם במסגרת התביעה לא נדרש סעד כלשהו בנדון, והענין הועלה לראשונה בביקור במקום ובסיכומים כענין אגבי. בכל זאת, מאחר והתרשמתי באופן בלתי-אמצעי מנתוני השטח, מצאתי להעיר כי לדעתי כשם שהנתבע ביקש למנוע חנייה באמצעות הצבת כיפת האבן, במקום שאכן נועד להיות תימרון למכוניתו, כך חניה של רכבו בקצה הדרך המשותפת (בעורף החניה הצמודה שלו) אינה מאפשרת לבעלי חניות אחרים תמרון לשם יציאה מחנייתם.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יב' אב התשס"ח (13.08.08)

העתקים ישלחו לב"כ התובעת וכן לנתבע.

צפורה פיגנבויס

מפקחת על רישום מקרקעין